TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO

001. Escrevente Técnico Judiciário
Língua Portuguesa e Conhecimentos

LÍNGUA PORTUGUESA
01. Assinale a alternativa correta quanto ao uso e à grafia das palavras.

(A) Na atual conjetura, nada mais se pode fazer.
(B) O chefe deferia da opinião dos subordinados.
(C) O processo foi julgado em segunda estância.
(D) O problema passou despercebido na votação.
(E) Os criminosos espiariam suas culpas no exílio.

02. A alternativa correta quanto ao uso dos verbos é:
(A) Quando ele vir suas notas, ficará muito feliz.
(B) Ele reaveu, logo, os bens que havia perdido.
(C) A colega não se contera diante da situação.
(D) Se ele ver você na rua, não ficará contente.
(E) Quando você vir estudar, traga seus livros.

03. O particípio verbal está corretamente empregado em:
(A) Não estaríamos salvados sem a ajuda dos barcos.
(B) Os garis tinham chego às ruas às dezessete horas.
(C) O criminoso foi pego na noite seguinte à do crime.
(D) O rapaz já tinha abrido as portas quando chegamos.
(E) A faxineira tinha refazido a limpeza da casa toda.

04. Assinale a alternativa que dá continuidade ao texto abaixo, em conformidade com a norma culta.
Nem só de beleza vive a madrepérola ou nácar. Essa substância do interior da concha de moluscos reúne outras características interessantes, como resistência e flexibilidade.

(A) Se puder ser moldada, daria ótimo material para a confecção de componentes para a indústria.
(B) Se pudesse ser moldada, dá ótimo material para a confecção de componentes para a indústria.
(C) Se pode ser moldada, dá ótimo material para a confecção de componentes para a indústria.
(D) Se puder ser moldada, dava ótimo material para a confecção de componentes para a indústria.
(E) Se pudesse ser moldada, daria ótimo material para a confecção de componentes para a indústria.

05. O uso indiscriminado do gerúndio tem-se constituído num problema para a expressão culta da língua. Indique a única alternativa em que ele está empregado conforme o padrão culto.
(A) Após aquele treinamento, a corretora está falando muito bem.
(B) Nós vamos estar analisando seus dados cadastrais ainda hoje.
(C) Não haverá demora, o senhor pode estar aguardando na linha.
(D) No próximo sábado, procuraremos estar liberando o seu carro.
(E) Breve, queremos estar entregando as chaves de sua nova casa.

06. De acordo com a norma culta, a concordância nominal e

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

verbal está correta em:
(A) As características do solo são as mais variadas possível.
(B) A olhos vistos Lúcia envelhecia mais do que rapidamente.
(C) Envio-lhe, em anexos, a declaração de bens solicitada.
(D) Ela parecia meia confusa ao dar aquelas explicações.
(E) Qualquer que sejam as dúvidas, procure saná-las logo.

07. Assinale a alternativa em que se respeitam as normas cultas
de flexão de grau.
(A) Nas situações críticas, protegia o colega de quem era amiquíssimo.
(B) Mesmo sendo o Canadá friosíssimo, optou por permanecer lá durante as férias.
(C) No salto, sem concorrentes, seu desempenho era melhor de todos.
(D) Diante dos problemas, ansiava por um resultado mais bom que ruim.
(E) Comprou uns copos baratos, de cristal, da mais malíssima qualidade.

Nas questões de números 08 e 09, assinale a alternativa cujas palavras completam, correta e respectivamente, as frases dadas.

08. Os pesquisadores trataram de avaliar visão público financiamento estatal ciência e tecnologia.
(A) à ... sobre o ... do ... para
(B) a ... ao ... do ... para
(C) à ... do ... sobre o ... a
(D) à ... ao ... sobre o ... à
(E) a ... do ... sobre o ... à

09. Quanto perfil desejado, com vistas qualidade dos candidatos, a franqueadora procura ser muito mais criteriosa ao contratá-los, pois eles devem estar aptos comercializar seus produtos.
(A) ao ... a ... à
(B) àquele ... à ... à
(C) àquele...à ... a
(D) ao ... à ... à
(E) àquele ... a ... a

10. Assinale a alternativa ramaticalmente correta de acordo com a norma culta.
(A) Bancos de dados científicos terão seu alcance ampliado.
E isso trarão grandes benefícios às pesquisas.
(B) Fazem vários anos que essa empresa constrói parques,
colaborando com o meio ambiente.
(C) Laboratórios de análise clínica tem investido em institutos,
desenvolvendo projetos na área médica.
(D) Havia algumas estatísticas auspiciosas e outras preocupantes apresentadas pelos economistas.
(E) Os efeitos nocivos aos recifes de corais surge para quem
vive no litoral ou aproveitam férias ali.

11. A frase correta de acordo com o padrão culto é:
(A) Não vejo mal no Presidente emitir medidas de emergência devido às chuvas.
(B) Antes de estes requisitos serem cumpridos, não receberemos reclamações.
(C) Para mim construir um país mais justo, preciso de maior apoio à cultura.
(D) Apesar do advogado ter defendido o réu, este não foi poupado da culpa.
(E) Faltam conferir três pacotes da mercadoria.

12. A maior parte das empresas de franquia pretende expandir os negócios das empresas de franquia pelo contato direto com os possíveis investidores, por meio de entrevistas. Esse contato para fins de seleção não só permite às empresas avaliar os investidores com relação aos negócios, mas também identificar o perfil desejado dos investidores.
(Texto adaptado)

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

Para eliminar as repetições, os pronomes apropriados para
substituir as expressões: das empresas de franquia, às empresas,
os investidores e dos investidores, no texto, são,
respectivamente:
(A) seus ... lhes ... los ... lhes
(B) delas ... a elas ... lhes ... deles
(C) seus ... nas ... los ... deles
(D) delas ... a elas ... lhes ... seu
(E) seus ... lhes ... eles ... neles

13. Assinale a alternativa em que se colocam os pronomes de acordo com o padrão culto.
(A) Quando possível, transmitirei-lhes mais informações.
(B) Estas ordens, espero que cumpram-se religiosamente.
(C) O diálogo a que me propus ontem, continua válido.
(D) Sua decisão não causou-lhe a felicidade esperada.
(E) Me transmita as novidades quando chegar de Paris.

14. O pronome oblíquo representa a combinação das funções de objeto direto e indireto em:
(A) Apresentou-se agora uma boa ocasião.
(B) A lição, vou fazê-la ainda hoje mesmo.
(C) Atribuímos-lhes agora uma pesada tarefa.
(D) A conta, deixamo-la para ser revisada.
(E) Essa história, contar-lha-ei assim que puder.

15. Desejava o diploma, por isso lutou para obtê-lo.
Substituindo-se as formas verbais de desejar, lutar e obter
pelos respectivos substantivos a elas correspondentes, a frase correta é:
(A) O desejo do diploma levou-o a lutar por sua obtenção.
(B) O desejo do diploma levou-o à luta em obtê-lo.
(C) O desejo do diploma levou-o à luta pela sua obtenção.
(D) Desejoso do diploma foi à luta pela sua obtenção.
(E) Desejoso do diploma foi lutar por obtê-lo.

16. Ao Senhor Diretor de Relações Públicas da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Face à proximidade da data de inauguração de nosso Teatro Educativo, por ordem de , Doutor XXX, Digníssimo Secretário da Educação do Estado de YYY, solicitamos a máxima urgência na antecipação do envio dos primeiros convites para o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo, o Reverendíssimo Cardeal da Arquidiocese de São Paulo e os Reitores das Universidades Paulistas, para que essas autoridades possam se programar e participar do referido evento.

Atenciosamente,
ZZZ
Assistente de Gabinete.

De acordo com os cargos das diferentes autoridades, as lacunas são correta e adequadamente preenchidas, respectivamente, por

(A) Ilustríssimo ... Sua Excelência ... Magníficos
(B) Excelentíssimo ... Sua Senhoria ... Magníficos
(C) Ilustríssimo ... Vossa Excelência ... Excelentíssimos
(D) Excelentíssimo ... Sua Senhoria ... Excelentíssimos
(E) Ilustríssimo ... Vossa Senhoria ... Digníssimos

PCI CONCURSOS

www.pciconcursos.com.br

17. Assinale a alternativa em que, de acordo com a norma culta, se respeitam as regras de pontuação.
(A) Por sinal, o próprio Senhor Governador, na última entrevista, revelou, que temos uma arrecadação bem maior que a prevista.
(B) Indagamos, sabendo que a resposta é obvia: que se deve a uma sociedade inerte diante do desrespeito à sua própria lei? Nada.
(C) O cidadão, foi preso em flagrante e, interrogado pela Autoridade Policial, confessou sua participação no referido furto.
(D) Quer-nos parecer, todavia, que a melhor solução, no caso deste funcionário, seja aquela sugerida, pela própria chefia.
(E) Impunha-se, pois, a recuperação dos documentos: as certidões negativas, de débitos e os extratos, bancários solicitados.

18. O termo oração, entendido como uma construção com sujeito e predicado que formam um período simples, se aplica, adequadamente, apenas a:
(A) Amanhã, tempo instável, sujeito a chuvas esparsas no litoral.
(B) O vigia abandonou a guarita, assim que cumpriu seu período.
(C) O passeio foi adiado para julho, por não ser época de chuvas.
(D) Muito riso, pouco siso – provérbio apropriado à falta de juízo.
(E) Os concorrentes à vaga de carteiro submeteram-se a exames.

Leia o período para responder às questões de números 19 e 20.
O livro de registro do processo que você procurava era o que estava sobre o balcão.

19. No período, os pronomes o e que, na respectiva seqüência, remetem a
(A) processo e livro.
(B) livro do processo.
(C) processos e processo.
(D) livro de registro.
(E) registro e processo.

20. Analise as proposições de números I a IV com base no período acima:
I. há, no período, duas orações;
II. o livro de registro do processo era o, é a oração principal;
III. os dois quê(s) introduzem orações adverbiais;
IV. de registro é um adjunto adnominal de livro.
Está correto o contido apenas em
(A) II e IV.
(B) III e IV.
(C) I, II e III.
(D) I, II e IV.
(E) I, III e IV.

21. O Meretíssimo Juiz da 1.ª Vara Cível devia providenciar a leitura do acórdão, e ainda não o fez. Analise os itens relativos a esse trecho:
I. as palavras Meretíssimo e Cível estão incorretamente grafadas;
II. ainda é um adjunto adverbial que exclui a possibilidade da leitura pelo Juiz;
III. o e foi usado para indicar oposição, com valor adversativo equivalente ao da palavra mas;
IV. em ainda não o fez, o o equivale a isso, significando leitura do acórdão, e fez adquire o respectivo sentido de devia providenciar.
Está correto o contido apenas em
(A) II e IV.
(B) III e IV.
(C) I, II e III.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

(D) I, III e IV.
(E) II, III e IV.

22. O rapaz era campeão de tênis. O nome do rapaz saiu nos
jornais.
Ao transformar os dois períodos simples num único período
composto, a alternativa correta é:
(A) O rapaz cujo nome saiu nos jornais era campeão de tênis.
(B) O rapaz que o nome saiu nos jornais era campeão de tênis.
(C) O rapaz era campeão de tênis, já que seu nome saiu nos jornais.
(D) O nome do rapaz onde era campeão de tênis saiu nos jornais.
(E) O nome do rapaz que saiu nos jornais era campeão de
tênis.

23. O jardineiro daquele vizinho cuidadoso podou, ontem, os enfraquecidos galhos da velha árvore.
Assinale a alternativa correta para interrogar, respectivamente,
sobre o adjunto adnominal de jardineiro e o objeto direto de podar.
(A) Quem podou? e Quando podou?
(B) Qual jardineiro? e Galhos de quê?
(C) Que jardineiro? e Podou o quê?
(D) Que vizinho? e Que galhos?
(E) Quando podou? e Podou o quê?

24. O público observava a agitação dos lanterninhas da platéia.
Sem pontuação e sem entonação, a frase acima tem duas possibilidades de leitura.
Elimina-se essa ambigüidade pelo estabelecimento correto das relações entre seus termos e pela sua adequada pontuação em:
(A) O público da platéia, observava a agitação dos lanterninhas.
(B) O público observava a agitação da platéia, dos lanterninhas.
(C) O público observava a agitação, dos lanterninhas da platéia.
(D) Da platéia o público, observava a agitação dos lanterninhas.
(E) Da platéia, o público observava a agitação dos lanterninhas.

25. Felizmente, ninguém se machucou.
Lentamente, o navio foi se afastando da costa.
Considere:
I. felizmente completa o sentido do verbo machucar;
II. felizmente e lentamente classificam-se como adjuntos
adverbiais de modo;
III. felizmente se refere ao modo como o falante se coloca
diante do fato;
IV. lentamente especifica a forma de o navio se afastar;
V. felizmente e lentamente são caracterizadores de substantivos.
Está correto o contido apenas em
(A) I, II e III.
(B) I, II e IV.
(C) I, III e IV.
(D) II, III e IV.
(E) III, IV e V.

26. O segmento adequado para ampliar a frase – Ele comprou
o carro..., indicando concessão, é:
(A) para poder trabalhar fora.
(B) como havia programado.
(C) assim que recebeu o prêmio.
(D) porque conseguiu um desconto.
(E) apesar do preço muito elevado.

27. É importante que todos participem da reunião.
O segmento que todos participem da reunião, em relação a
É importante, é uma oração subordinada
(A) adjetiva com valor restritivo.
(B) substantiva com a função de sujeito.
(C) substantiva com a função de objeto direto.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

(D) adverbial com valor condicional.
(E) substantiva com a função de predicativo.

28. Ele realizou o trabalho como seu chefe o orientou. A relação estabelecida pelo termo como é de
(A) comparatividade.
(B) adição.
(C) conformidade.
(D) explicação.
(E) conseqüência.

29. A região alvo da expansão das empresas, _____, das redes de franquias, é a Sudeste, _____ as demais regiões também serão contempladas em diferentes proporções; haverá, _____, planos diversificados de acordo com as possibilidades
de investimento dos possíveis franqueados.

A alternativa que completa, correta e respectivamente, as
lacunas e relaciona corretamente as idéias do texto, é:
(A) digo ... portanto ... mas
(B) como ... pois ... mas
(C) ou seja ... embora ... pois
(D) ou seja ... mas ... portanto
(E) isto é ... mas ... como

30. Assim que as empresas concluírem o processo de seleção dos investidores, os locais das futuras lojas de franquia serão divulgados.

A alternativa correta para substituir Assim que as empresas concluírem o processo de seleção dos investidores por uma oração reduzida, sem alterar o sentido da frase, é:
(A) Porque concluindo o processo de seleção dos investidores
...
(B) Concluído o processo de seleção dos investidores ...
(C) Depois que concluíssem o processo de seleção dos investidores
...
(D) Se concluído do processo de seleção dos investidores ...
(E) Quando tiverem concluído o processo de seleção dos
investidores ...

CONHECIMENTOS GERAIS

31. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 2003
(A) a advogada iraniana Shirin Ebadi.
(B) o papa João Paulo II.
(C) o secretário-geral da ONU, Kofi Annan.
(D) o presidente da Coréia do Sul, Kim Dae-jung.
(E) a líder indígena da Guatemala, Rigoberta Menchú Tum.

32. (...) a cineasta oficial do nazismo morreu anteontem, aos
101 anos, em sua casa, em Poecking (sul de Munique, Alemanha).
(...)
A relação com o nazismo começou em 1934, quando a cineasta
dirigiu “O Triunfo da Vontade”, documentário que registra um congresso nazista em Nuremberg. O resultado impressionou tanto Hitler e o chefe de propaganda, Josef Goebbels, que ela ganhou outra encomenda: realizar o filme oficial das Olimpíadas de Berlim, em 1936, “Olimpia”.
(Folha de S.Paulo, 10.09.2003)

O texto faz referência à cineasta
(A) Karin Thome.
(B) Helma Sanders-Brahms.
(C) Margarethe von Trotta.
(D) Ulla Stöckl.
(E) Leni Riefenstahl.

PCI CONCURSOS

www.pciconcursos.com.br

33. Após conturbados 14 meses de mandato, quando mais de 120 pessoas morreram em violentos confrontos com manifestantes, o isolado Gonzalo Sánchez de Lozada não resistiu e teve anunciada, ontem à noite, sua renúncia ao posto de presidente (...) (Folha de S.Paulo, 18.10.2003) O presidente (...) Eduard Shevardnadze renunciou ontem depois de perder o apoio de parte das forças militares e de a oposição ameaçar invadir a sua residência (...) "Eu percebi que, se eu usar os meus direitos, o que está acontecendo pode acabar em derramamento de sangue. Jamais traí o meu povo e decidi que devia renunciar", afirmou em pronunciamento transmitido pela TV. (Folha de S.Paulo, 24.11.2003)

Os fragmentos fazem referência, respectivamente,
(A) à Argentina e à Sérvia.
(B) a Honduras e ao Paquistão.
(C) ao Haiti e ao Afeganistão.
(D) à Bolívia e à Geórgia.
(E) à Venezuela e à Chechênia.

34. Sobre a balança comercial brasileira no ano de 2003, é correto
afirmar que esta fechou com um
(A) déficit de quase US$ 1 bilhão, principalmente por causa
da crise econômica da Argentina, o maior parceiro comercial do Brasil.
(B) superávit de US$ 24,831 bilhões, o maior de toda a história, revelando um aumento de 89% em relação ao
ano de 2002.
(C) déficit de US$ 10 bilhões por causa das dificuldades
brasileiras em exportar em um ano de recessão econômica
mundial.
(D) superávit de pouco mais de US$ 8 bilhões, menor do
que os US$ 20 bilhões de 2002, por causa da grande
safra agrícola.
(E) ligeiro superávit, pois as exportações de US$ 70 bilhões
se aproximaram muito do valor das importações:
US$ 67 bilhões.

35. No segundo semestre de 2003, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicou Estatísticas do Século XX, com dados sobre o Brasil do século passado. Sobre esses dados divulgados pelo IBGE, é correto afirmar que
(A) o país, no final do século XX, ficou com a população mais envelhecida e mais masculina do que era no início
do século e as desigualdades regionais foram superadas.
(B) o progressivo crescimento econômico desde o início do século XX veio acompanhado de uma forte industrialização
e de uma justa distribuição da riqueza.
(C) entre 1901 e 2000, o PIB do país cresceu de R$ 9,1 bilhões
para R$ 1 trilhão e a população, nesse mesmo tempo, passou
de 17,4 milhões para 169,8 milhões de habitantes.
(D) a concentração de renda tem diminuído consideravelmente
desde os anos 1960, e no ano 2000, o 1% mais rico dos brasileiros tinha a mesma renda que os 10% mais pobres.
(E) apesar do crescimento urbano-industrial verificado durante o século XX, chega-se ao fim do século com
uma ampla parcela de brasileiros – estimada em 35% –
morando no campo.

MATEMÁTICA

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

36. O comprimento de uma circunferência e a área de um círculo de raio r são, respectivamente, iguais a 2 pr e pr². Aumentando-se o raio de um círculo em 4 cm, sua área passará a ser igual a 100 p cm², o que implica dizer que o comprimento da circunferência correspondente aumentará em, aproximadamente,
(A) 11%.
(B) 17%.
(C) 25%.
(D) 33%.
(E) 67%.

37. Em uma loja, o metro de corda é vendido por R$ 3,00, e o rolo com 60 metros de corda, por R$ 150,00. Três amigos compraram juntos um rolo de corda, ficando o primeiro com 1/4 do rolo, o segundo com 1/12 e o terceiro com o restante. Se a divisão dos gastos foi proporcional à quantidade de corda que cada um recebeu, aquele que comprou a maior quantidade de corda economizou, em relação à compra da mesma quantidade de corda por metro, o total de
(A) R$ 18,00.
(B) R$ 19,00.
(C) R$ 20,00.
(D) R$ 21,00.
(E) R$ 22,00.

38. Uma bomba de vácuo retira metade do ar de um recipiente fechado a cada bombada. Sabendo que após 5 bombadas foram retirados 62 cm³ de ar, a quantidade de ar que permanece no recipiente após essas bombadas, em cm³, é igual a
(A) 2.
(B) 4.
(C) 5.
(D) 6.
(E) 8.

39. Em um trajeto exclusivamente de subidas e descidas, um caminhante percorre 2 metros a cada segundo nas subidas e 3 metros a cada segundo nas descidas. Se o caminhante percorreu, no trajeto todo, 1 380 metros em 9 minutos e 40 segundos, sem paradas, pode-se afirmar que, no total, ele
(A) subiu 50 metros a mais do que desceu.
(B) subiu 60 metros a mais do que desceu.
(C) desceu 40 metros a mais do que subiu.
(D) desceu 50 metros a mais do que subiu.
(E) desceu 60 metros a mais do que subiu.

40. A cobertura de um piso retangular de 12 x 18 metros será feita com placas quadradas de lado igual a L metros. Se L é um número natural, para que haja uma cobertura perfeita do piso, sem cortes ou sobreposições de placas, é necessário e suficiente que
(A) L seja um número par.
(B) L divida 12.
(C) L divida 18.
(D) L divida o MDC (12,18).
(E) L divida o MMC (12,18).

PCI CONCURSOS

www.pciconcursos.com.br

DIREITO PENAL

41. A doutrina chama de peculato-apropriação a primeira modalidade criminosa tipificada no caput do artigo 312 do Código Penal. Nessa hipótese, pratica o delito o funcionário público que, em razão do cargo,
(A) apropriar-se tão-somente de dinheiro público.
(B) desviar em proveito próprio ou alheio dinheiro público.
(C) apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular.
(D) apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, de origem exclusivamente pública.
(E) apropriar-se unicamente de dinheiro, que pode ser de origem pública ou particular.

42. Quando o funcionário público exige imposto além da quantia efetivamente devida, comete o crime de
(A) peculato na forma culposa.
(B) emprego irregular de verbas ou rendas públicas.
(C) corrupção passiva.
(D) excesso de exação, modalidade da concussão.
(E) corrupção ativa.

43. Assinale a alternativa que apresenta o tipo penal descrito no trecho:
Não há rasura, emenda, acréscimo ou subtração de letra ou algarismo. Há apenas, uma mentira reduzida a escrito, através de documento que, sob o aspecto material, é de todo verdadeiro, isto é, realmente escrito por quem seu teor indica.
(Sylvio do Amaral, Falsidade documental)
(A) Falsidade material.
(B) Falsidade ideológica.
(C) Falsidade de documento público ou particular.
(D) Uso de documento falso.
(E) Certidão ou atestado ideologicamente falso.

44. Sobre os crimes de corrupção ativa e de tráfico de influência, pode-se dizer que
(A) ambos podem ser praticados por qualquer pessoa.
(B) o crime de tráfico de influência pode ser praticado por qualquer pessoa, no entanto, o crime de corrupção ativa somente pode ser praticado pelo funcionário público.
(C) o crime de corrupção ativa pode ser praticado por qualquer pessoa, enquanto que o crime de tráfico de influência somente pode ser praticado pelo funcionário público.
(D) ambos somente podem ser praticados pelo funcionário público.
(E) são crimes praticados pelo funcionário público, todavia, admitem a figura do particular como co-autor.

45. Assinale a alternativa incorreta sobre o crime de exploração de prestígio.
(A) O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa.
(B) O sujeito passivo é o Estado.
(C) Há causa de aumento de pena para o agente que alegar ou insinuar que o dinheiro ou a utilidade destina-se, também, ao juiz, jurado ou membro do Ministério Público, entre outros.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

(D) Existem duas condutas previstas no tipo penal: solicitar
e receber.
(E) O crime pode ser cometido na modalidade dolosa e
culposa.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

46. Considera-se impedido de atuar o juiz
(A) parcial, nos termos do artigo 252 do Código de Processo
Penal.
(B) inabilitado, situação que deve ser analisada no caso
concreto.
(C) incompetente, nos termos da lei.
(D) amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes.
(E) suspeito, nos termos do artigo 254 do Código de Processo
Penal.

47. Analise as assertivas a seguir:
I. a citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu
estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a
houver ordenado;
II. o mandado de citação deverá ser entregue pessoalmente
ao acusado, não se admitindo a citação por hora certa,
todavia, é admitida a citação através de procurador
devidamente constituído;
III. a citação é o chamamento do réu a juízo, dando-lhe
ciência do ajuizamento da ação penal e oferecendo-lhe
o direito de se defender.
Está correto o contido em
(A) I, apenas.
(B) III, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) I, II e III.

48. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir
advogado,
(A) o processo correrá à revelia do acusado.
(B) ficará suspenso o processo, mas não o prazo prescricional.
(C) ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional.
(D) será nomeado defensor dativo para defendê-lo até final
decisão, com a finalidade de evitar-se a alegação
de cerceamento de defesa.
(E) será decretada automaticamente a prisão preventiva do
acusado.

49. Deve o juiz, ao receber a denúncia,
(A) ordenar a citação do réu e de seu defensor.
(B) designar dia e hora para o interrogatório do réu.
(C) determinar a citação do Ministério Público.
(D) designar audiência de instrução criminal.
(E) ordenar a apresentação da defesa prévia.

50. Nos termos do artigo 72 da Lei n.o 9.099/95, na audiência
preliminar, deverão estar presentes
(A) o autor do fato, a vítima e seus advogados.
(B) o representante do Ministério Público, o autor do fato
e a vítima, acompanhados por seus advogados e as testemunhas
de acusação e defesa.
(C) o Promotor de Justiça, o autor do fato e a vítima, sendo
dispensável a presença dos advogados.
(D) o autor do fato, a vítima, o Promotor Público, e o
Curador de Menores, se for necessário.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

(E) o representante do Ministério Público, o autor do fato, a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

51. Considere as assertivas sobre os atos processuais:
I. o direito de consultar os autos dos processos que correm em sigilo de justiça é restrito às partes, a seus procuradores e ao terceiro que demonstrar interesse jurídico;
II. o pedido de desistência da ação produz efeito imediato de extinção de direitos processuais;
III. os atos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir, sendo defeso o lançamento de cotas marginais e interlineares.
Está correto o contido apenas em
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.

52. João foi intimado pela imprensa oficial para manifestar-se sobre o prosseguimento de uma Ação Ordinária, no dia imediatamente anterior ao início das férias forenses. Diante disso, é correto dizer que o prazo para manifestação
(A) fluirá durante o período das férias, pois o prazo estabelecido pela lei é contínuo.
(B) só começará a correr no primeiro dia útil seguinte ao termo das férias forenses.
(C) poderá ser suspenso até o termo das férias, por comum acordo entre as partes.
(D) será prorrogado pelo juiz, fixando-se novo dia para o vencimento após as férias.
(E) deve ser cumprido durante as férias, a fim de evitar o perecimento do seu direito.

53. Sobre o procedimento ordinário, é correto afirmar que
(A) é inadmissível a cumulação de vários pedidos contra o mesmo réu, num único processo, ainda que compatíveis entre si.
(B) a reforma da decisão que indeferiu a petição inicial só pode ser feita pelo tribunal competente.
(C) a desistência da ação quanto a um dos réus que não fora citado em nada aproveita ao réu remanescente quanto à fluência do prazo para contestar.
(D) a alegação de existência de convenção de arbitragem será conhecida de ofício pelo juiz por ser matéria de ordem pública.
(E) ao advogado dativo, ao curador especial e ao órgão do Ministério Público é permitida a contestação genérica, por negação geral.

54. Antônio propôs Ação Ordinária de Cobrança contra Martha, que regularmente citada, não contestou. Diante disso, Antônio viu-se motivado a cumular à ação um pedido de indenização por danos morais, pelo transtorno que lhe foi causado pela Ré. A respeito do exposto, é correto afirmar que Antônio
(A) poderá cumular o pedido da ação e Martha não terá novo prazo para contestar, pois já é revel.
(B) poderá cumular o pedido da ação, desde que promova nova citação de Martha, mas sem novo prazo para contestar

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

a ação.
(C) poderá cumular o pedido da ação, desde que promova nova citação de Martha, que só poderá contestar a parte alterada do pedido.
(D) poderá cumular o pedido da ação, desde que promova
nova citação de Martha, abrindo-se novo prazo para contestação.
(E) não poderá cumular o pedido da ação, ainda que haja revelia, e mesmo que promova nova citação de Martha.

55. O recurso cabível contra a sentença proferida no processo de conhecimento, dirigido ao Tribunal, que possibilita o reexame da matéria discutida na sentença, é denominado

(A) apelação.
(B) agravo de instrumento.
(C) embargos de declaração.
(D) recurso especial.
(E) embargos infringentes.

DIREITO CONSTITUCIONAL

56. É princípio constitucional, constante de maneira expressa do catálogo da Constituição de 1988:
(A) boa-fé nos contratos entre os particulares.
(B) eficiência e moralidade dos serviços públicos e privados.
(C) soberania e sigilo das decisões judiciais.
(D) defesa e assistência judicial apenas para o réu necessitado
que comprove insuficiência de recursos.
(E) função social da propriedade.

57. Os servidores ocupantes de cargo público têm, dentre outros, os seguintes direitos constitucionais dos trabalhadores:
(A) salário-mínimo; salário-família; décimo terceiro salário; aviso prévio.
(B) repouso semanal remunerado; remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal; gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; participação nos lucros e na gestão da empresa.
(C) duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias; duração do trabalho normal não superior a quarenta e quatro horas semanais; licença à gestante com a duração de cento e vinte dias; reajuste trimestral,
piso e irredutibilidade salarial.
(D) proibição de diferença de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; redução dos riscos inerentes ao trabalho; proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos; remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
(E) reconhecimento das convenções e acordos coletivos;
proteção em face da automação;
participação nos dividendos e honorários, quando existentes; direito de greve.

58. São considerados brasileiros natos, consoante dispõe a redação vigente do artigo 12 da Constituição do Brasil, os

(A) nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venham a residir no Brasil e optem pela nacionalidade brasileira.
(B) nascidos em território brasileiro, ainda que de pais estrangeiros a serviço de seu país.
(C) estrangeiros residentes no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação criminal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
(D) nascidos no estrangeiro, de pai e mãe brasileiros, desde que optem pela nacionalidade brasileira, ainda que não venham a residir no Brasil.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

(E) portugueses residentes no Brasil há mais de trinta anos, com ocupação profissional fixa e desde que requeiram a nacionalidade.

59. São cargos públicos privativos de brasileiros natos os de
(A) Presidente e Vice-Presidente da República, de Ministro dos Tribunais Superiores e da carreira diplomática.
(B) Presidente e Vice-Presidente da República, de Ministro do Supremo Tribunal Federal e de oficial das Forças Armadas.
(C) Presidente e Vice-Presidente da República, de Presidente do Congresso Nacional e de magistrados dos Tribunais Federais.
(D) Presidente da República, de Ministro dos Tribunais Superiores e de desembargadores dos Tribunais Federais e Estaduais.
(E) Presidente e Vice-Presidente da República, de Ministro da Justiça e de Presidente do Supremo Tribunal Federal.

60. Sobre os direitos políticos, pode-se afirmar que, no Brasil, atualmente,
(A) o Presidente da República, os Governadores e os Prefeitos
podem ser reeleitos, para o mesmo cargo, por no máximo dois mandatos além do atual.
(B) o cônjuge do Presidente, Governador, Prefeito e magistrado é inelegível no território da respectiva jurisdição.
(C) é necessária a idade mínima de vinte e um anos como condição de elegibilidade para juiz de paz.
(D) o alistamento eleitoral é obrigatório para maiores de dezesseis anos de idade e o voto é obrigatório para os maiores de dezoito anos de idade.
(E) o voto é obrigatório para os analfabetos e facultativo para os maiores de setenta anos de idade.

DIREITO ADMINISTRATIVO

61. De acordo com a Lei n.o 10.261/68 e suas alterações, incluídas
as modificações introduzidas pela Lei Complementar n.o 942/03, é assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de petição contra ilegalidade ou abuso de poder e para defesa de direitos, sendo correto afirmar que
(A) a Administração pode, em determinadas hipóteses fixadas
nessa Lei, recusar-se a protocolar, encaminhar ou apreciar essa petição.
(B) a Administração pode, em virtude do seu poder discricionário, recusar-se a protocolar, encaminhar ou apreciar
essa petição.
(C) em nenhuma hipótese, a Administração pode recusarse
a protocolar, encaminhar ou apreciar essa petição, sob pena de responsabilidade do agente.
(D) em uma única hipótese, prevista na Lei n.o 10.261/68 e
suas alterações, pode a Administração recusar-se a protocolar essa petição.
(E) não há dispositivo expresso nessa Lei a respeito da possibilidade de a Administração recusar-se a protocolar essa petição, sendo essa matéria disciplinada pela Constituição Federal.

62. O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei n.o 10.261/68 e suas alterações) estabelece que o funcionário que sofrer pena de suspensão, aplicada em caso de falta grave ou de reincidência,
(A) perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do
exercício do seu cargo.
(B) perderá apenas as vantagens pessoais decorrentes do exercício do cargo.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

(C) perderá somente o número de dias referentes aos da sua suspensão, se eles excederem noventa dias.
(D) perderá somente o número de dias referentes aos da sua suspensão.
(E) não perderá nenhuma vantagem ou direito decorrente do exercício do cargo.

63. Nos termos da Lei n.o 10.261/68 e suas alterações, o funcionário
é responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, causar à Fazenda Estadual,
(A) só por dolo, devidamente apurado.
(B) só por culpa, devidamente apurada.
(C) independentemente de dolo ou culpa, mas com averiguação
preliminar para indicar o causador do dano.
(D) por dolo ou culpa, devidamente apurados.
(E) por mera culpa levíssima, independentemente de prévia apuração.

64. O pedido de reconsideração, interposto de decisão tomada
pelo Governador do Estado em única instância, segundo a Lei n.o 10.261/68 e suas alterações,
(A) tem efeito suspensivo, sempre.
(B) não tem efeito suspensivo.
(C) tem efeito suspensivo somente se o Governador conceder
esse efeito em despacho fundamentado.
(D) pode ter efeito suspensivo, desde que obedecidas as
exigências dessa Lei.
(E) tem efeito suspensivo por 30 dias apenas.

65. É proibido ao funcionário público estadual, nos termos da Lei n.o 10.261/68 e suas alterações,
(A) deixar de comparecer ao serviço com causa justificada.
(B) entreter-se, durante as horas de trabalho, com leituras inerentes ao serviço.
(C) ingerir bebidas alcoólicas fora do período de trabalho.
(D) requerer privilégio de invenção própria.
(E) praticar atos de sabotagem contra o serviço público.

NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

66. Aos ofícios de justiça, nos termos das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, competem os serviços
(A) do partidor, apenas.
(B) do foro judicial, excluídos os do contador.
(C) do Cível, do Crime e do Júri, apenas.
(D) somente do foro extrajudicial.
(E) do foro judicial, incluídos os do contador e partidor.

67. O Livro de Ponto, segundo as Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deverá ser
(A) assinado somente ao final de cada mês por todos os servidores, excluindo-se aqueles que registram o ponto
em relógio mecânico, consignando-se horários de entrada e saída.
(B) rubricado diariamente por todos os servidores.
(C) assinado diariamente por todos os servidores, excetuando-se aqueles que registram o ponto em relógio mecânico, consignando-se horários de entrada e saída.
(D) somente rubricado pelo escrivão-diretor, semanalmente,
para atestar a freqüência dos servidores.
(E) encerrado semanalmente, mediante assinatura do escrivão-direto ou de seu substituto legal.

PCI CONCURSOS

www.pciconcursos.com.br

68. A seção III – Da ordem Geral dos Serviços, constante das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determina que
(A) nenhum processo será entregue com termo de vista, a promotor de justiça ou advogado, sem prévia assinatura no livro de carga e descarga.
(B) alguns processos especiais, a pedido do Presidente do Tribunal de Justiça, serão entregues sem o termo de vista a promotor de justiça ou advogado.
(C) não há necessidade da prévia assinatura, pelos advogados de notório saber jurídico, no livro de carga e descarga.
(D) todo processo poderá ser entregue a promotor de justiça, com termo de vista, independentemente de qualquer formalidade.
(E) todo processo com termo de vista a advogado, poderá ser-lhe entregue, mediante a exibição da Carteira da Ordem dos Advogados, independentemente de assinatura no livro de carga de mandados.

69. De acordo com as Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, todo o documento, ou petição, juntado aos autos, deverá ser
(A) lavrado o termo de aditamento inicial.
(B) lavrado o respectivo termo de juntada.
(C) comunicado ao escrivão chefe, que rubricará as folhas.
(D) lavrado o respectivo termo no Livro de Sentença.
(E) lançado o seu registro em folha anexa aos autos.

70. A retirada de processos criminais de cartório, quando se tratar de processo findo, em conformidade com o disposto nas Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, somente poderá ser efetuada por advogado ou estagiário regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, mesmo sem procuração, pelo prazo de
(A) 48 horas.
(B) 1 dia.
(C) 5 dias.
(D) 10 dias.
(E) 15 dias.

PCI CONCURSOS

www.pciconcursos.com.br

Gabarito de Língua Portuguesa e Conhecimentos

Versão 1

01 - D	02 - A	03 - C	04 - E	05 - A	06 - B	07 - D	08 - E	09 - C	10 - D
11 - B	12 - A	13 - C	14 - E	15 - C	16 - A	17 - B	18 - E	19 - D	20 - A
21 - B	22 - A	23 - C	24 - E	25 - D	26 - E	27 - B	28 - C	29 - D	30 - B
31 - A	32 - E	33 - D	34 - B	35 - C	36 - E	37 - C	38 - A	39 - B	40 - D
41 - C	42 - D	43 - B	44 - A	45 - E	46 - A	47 - D	48 - C	49 - B	50 - E
51 - C	52 - B	53 - E	54 - D	55 - A	56 - E	57 - D	58 - A	59 - B	60 - C
61 - C	62 - A	63 - D	64 - B	65 - E	66 - E	67 - C	68 - A	69 - B	70 - D

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br